

המבקשת		רונית שקד, ת.ז. _____ באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???
	-נגד-	
המשיב		מריאן פוסטול, ת.ז. _____; באותיות לטיניות: MARIAN POSTOL; דרכון רומני מס' _____; מרחוב הרצל _____, באר שבע באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???

בקשה דחופה לצו עיכוב יציאה מן הארץ טרם הגשת תביעה (במעמד צד אחד)

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות, במעמד צד אחד, על עיכוב יציאתו של המשיב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו הרומני ותעודת המעבר שבידיו, וזאת עד למתן פסק דין בתביעה הכספית בסך 105,000 ₪ שתוגש נגדו בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו, בהתאם לתקנה 124(א) (מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018; להלן: "התקנות"). ואלה נימוקי הבקשה:

הצדדים

1. המבקשת, גב' רונית שקד, תושבת באר שבע, היא שהלוותה למשיב את הכספים שבגינם תוגש התביעה. לשניים היכרות מוקדמת, והם שותפים במוסך בבאר שבע (להלן: "המוסך").
2. המשיב מתגורר בישראל אחת-עשרה שנים ובידיו תעודת זהות ישראלית; הוא נולד ברומניה ומחזיק אף בדרכון רומני.

הרקע לבקשה

3. ביום 4.2.2024 חתמו הצדדים על הסכם הלוואה בכתב (להלן: "ההסכם"), ובו ביום העבירה המבקשת לחשבון המשיב 96,000 ₪. בהסכם נקבע כי הקרן תושב בתוך תשעים יום, קרי עד ליום 4.5.2024, וכי אם לא יושב הסכום במועד יישא המשיב פיצוי מוסכם בסך 9,000 ₪.

*** העתק העתק ההסכם והעתק אישור ההעברה הבנקאית מצ"ב כנספח 1-2.

4. מועד ההחזר חלף והמשיב לא השיב דבר. המבקשת התקשרה אליו שבע פעמים ולא נענתה, והודעותיה נקראו ולא נענו.

*** העתק תדפיס ההודעות שנשלחו למשיב מצ"ב כנספח 3.

5. ביום 20.5.2024 נודע למבקשת, מפי שכנו של המשיב, כי המשיב מוכר את תכולת דירתו ומצהיר שהוא חוזר לרומניה "זזה סופי". המבקשת שכרה חוקר פרטי, ומדוחו עולה כי לשם המשיב ולשם אשתו הוזמנה טיסה לכיוון אחד לבוקרשט ליום 24.5.2024, כי דירתם השכורה ברחוב הרצל מפורסמת באתר "יד2" כמתפנה מיד, וכי במוסך נתלה שלט "למכירה – ציוד".

*** העתק דוח החוקר הפרטי, ובכללו העתק הזמנת הטיסה לבוקרשט והעתק פרסום הדירה באתר "יד2" מצ"ב
כנספח 4.

6. עוד עולה מדוח החוקר כי אין למשיב בישראל רכב, דירה או חשבון בעל יתרה שממנה ניתן להיפרע, ובקשת החוקר לקבל פרטים מן הבנק נדחתה.

הטיעון המשפטי

7. ראיות מספקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה (תקנה 95(ב) לתקנות): ההסכם החתום, אישור ההעברה הבנקאית ואי-החזרת הכספים במועד שנקבע מקימים עילה חוזית לכאורה להשבת הקרן ולתשלום הפיצוי המוסכם. יוער כי המשיב לא הכחיש מעולם את החוב – הוא פשוט חדל להשיב לפניית המבקשת.

8. סכום התביעה חוצה את הרף שבתקנה 124(ב)(2) לתקנות: התביעה תעמוד על 105,000 ₪ – 96,000 ₪ קרן ההלוואה בתוספת 9,000 ₪ פיצוי מוסכם – ומשכך שווייה עולה על 100,000 ₪ ואין תחולה למניעה הקבועה בתקנת משנה זו.

9. המשיב אף אינו תושב חוץ, ולפיכך אין תחולה למניעה שבתקנה 124(ב)(1) לתקנות: הוא מתגורר בישראל אחת-עשרה שנים, אוחז בתעודת זהות ישראלית, בנותיו למדו בבית ספר בבאר שבע והוא שותף בעסק המנוהל בבאר שבע.

10. חשש ממשי ליציאה לצמיתות והכבדה ממשית על ביצוע פסק הדין (תקנה 124(א) לתקנות): כרטיס טיסה לכיוון אחד לו ולאשתו למועד שבתוך ימים, פרסום הדירה השכורה כמתפנה מיד, מכירת תכולת הבית וציוד המוסך והצהרתו בפני שכנו כי חזרתו לרומניה סופית – כל אלה מלמדים על עזיבה שאין בכוונתו לשוב ממנה. משאין למשיב בישראל נכס או חשבון שמהם ניתן להיפרע, ברי כי היעדרו מן הארץ עלול "להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין", ולמעשה לרוקן אותו מתוכן.

11. מאזן הנזקים (תקנה 95(ד)(1) לתקנות): אם לא יינתן הצו תאבד המבקשת את מלוא הסכום שהלוותה, בלא יכולת גבייה מעשית. מנגד, כל שייגרם למשיב הוא עיכוב שהייתו בישראל – במקום שבו הוא מתגורר למעלה מעשור – עד להכרעה בתביעה או עד להפקדת ערובה מתאימה.

12. אין סעד שפגיעתו במשיב קלה יותר (תקנה 95(ד)(2) לתקנות): לא נמצא למשיב נכס בר-עיקול, ומשכך אין סעד חלופי המשיג את התכלית. עם זאת, ובהתאם לסיפת תקנה 124(א) לתקנות, מוסמך בית המשפט להתנות תנאים ליציאתו של המשיב, ולפיכך תסכים המבקשת לכל הסדר שיבטיח את החוב – ובכללו הפקדת סכום התביעה או ערובה בשוויו – חלף עיכוב היציאה עצמו.

13. תום לב והיעדר שיהוי (תקנה 95(ד)(3) לתקנות): המבקשת פנתה למשיב פעם אחר פעם לגביית החוב בטרם פנתה לערכאות. מיום 20.5.2024, שבו נודע לה על ההיערכות לעזיבה, לא חלפו אלא ימים ספורים, והבקשה מוגשת בטרם מועד הטיסה הקבוע ליום 24.5.2024.

14. דיון במעמד צד אחד (תקנה 97(א) לתקנות): קיימים כאן טעמים מיוחדים, ולמצער חשש סביר שהבאת הבקשה לידיעת המשיב "תסכל את מטרת הסעד הזמני". מי שכבר מוכר את תכולת ביתו ואת ציוד המוסך ופרסם את דירתו כמתפנה מיד, יכול להקדים את מועד טיסתו בהתראה של שעות ולהתייצב בשדה התעופה בטרם יידון הצו – וכל עיכוב לצורך דיון במעמד שני הצדדים ירוקן את הבקשה מתוכן.

15. סעד זמני בטרם הגשת כתב תביעה (תקנה 95(ג) לתקנות): הבקשה מוגשת בטרם הוגש כתב תביעה משום שדחיפות הנסיבות – טיסה הקבועה ליום 24.5.2024 – אינה מאפשרת אחרת, ומשכך הדבר מוצדק בנסיבות העניין. המבקשת מתחייבת להגיש את כתב התביעה, בסך 105,000 ₪, בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בכל מועד אחר שעליו יורה בית המשפט.

16. התחייבות עצמית וערובה (תקנות 96 ו-126 לתקנות): לבקשה מצורף כתב התחייבות עצמית לפי הנוסח שבטופס 7 שבתוספת הראשונה, שאינו מוגבל בסכום, והמבקשת תפקיד כל ערובה שעליה יורה בית המשפט. ההתחייבות והערובה יעמדו גם לפיצוי נזק שייגרם לאדם שאינו המשיב עקב עיכוב יציאתו על סמך הצו, כאמור בתקנה 126 לתקנות.

17. פרטי זיהוי (תקנה 125 לתקנות): שמו ושם משפחתו של המשיב באותיות לטיניות, מענו ומספר זהותו צוינו בכתרת הבקשה. מספר דרכונו הרומני אינו ידוע למבקשת, ומשכך צוינו במקומו פרטים נוספים שיש בהם כדי לזהותו – מענו בבאר שבע, מועד הטיסה ויעדה כמפורט בנספח 4 – והמבקשת תמציא כל פרט נוסף שיידרש כדי למנוע טעות בזיהוי.

לסיכום

18. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן, במעמד צד אחד, צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המשיב ולהורות לו להפקיד את דרכונו הרומני ואת תעודת המעבר שבידיו, ולחלופין להתנות את יציאתו בהפקדת סכום התביעה או ערובה בשוויון; וכן לחייב את המשיב בהוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עו"ד.

לבקשה מצורפים תצהיר המבקשת לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה, דוח החוקר הפרטי, כתב התחייבות עצמית לפי טופס 7, ערובה כפי שיוורה בית המשפט וייפוי כוח.

עו"ד ב"כ המבקשת